



PUTUSAN
Nomor 1659 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ALI QAMARUDIN, bertempat tinggal di Purworejo RT 026, RW 000, Kelurahan/Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faisal Rahman, S.H., Advokat pada Kantor Hukum FR & Partners, beralamat di Perumahan Soditan Permai, Nomor C15, Gumpang, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

1. **SURYANI**, bertempat tinggal di Purworejo, RT 026, RW, Kelurahan /Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
2. **SUMINI**, bertempat tinggal di Purworejo, RT 026, RW, Kelurahan/Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
3. **WORD INDRIJATI, S.E., S.H., M.Kn., NOTARIS/PPAT**, beralamat di Jalan Sumeini, Nomor 20 Kroyo, Karangmalang, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
4. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., KANTOR CABANG VETERAN**, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Solo Sudirman, FX Suranta, berkedudukan di Jalan Veteran, Nomor 70, Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1659 K/Pdt/2024



Aryo Patriyanto dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., beralamat di Jalan Veteran, Nomor 70, Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022;

- 5. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA**, yang diwakili oleh Direktur Hukum dan Humas DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Nomor 141, Sumber, Banjarsari, Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Wibowo, Para Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Nomor 141, Sumber, Banjarsari, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n

- 1. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SRAGEN**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupten Sragen, Arief Syaifullah, S.T., M.Si., berkedudukan di Jalan Veteran, Nomor 10, Magero, Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Wibowo, A.Ptnh., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupten Sragen, beralamat di Jalan Veteran, Nomor 10, Magero, Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2022;
- 2. WIDI SUYANTORO**, bertempat tinggal di Purworejo, RT 026, RW, Kelurahan/Desa Celep, Kecamatan Kedawung,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1659 K/Pdt/2024



Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Supriyanto, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Gelarsena III, Jonggrangan Baru, Jonggrangan, Klaten Utara, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2023;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sragen untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya dengan identitas Sertifikat Hak Milik Nomor 770 dengan luas $\pm 610 \text{ m}^2$ yang terletak di Purworejo, RT 026, RW —, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : rumah milik Pak Sugiyono,
- Selatan : jalan kecil,
- Barat : rumah ditempati Anis anaknya Pak Yadi,
- Timur : jalan kampung,

yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dilakukan di depan Notaris PPAT/Tergugat III terhadap objek sengketa yaitu sebidang tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya dengan identitas Sertifikat Hak Milik Nomor 770 dengan luas $\pm 610 \text{ m}^2$ yang terletak di Kajen, RT 024, RW —, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;

3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 209/kdw/2011, tanggal 21-06-2011, antara Tergugat I dan Tergugat II yang dilakukan di depan Notaris PPAT/Tergugat III terhadap objek sengketa yaitu sebidang tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya dengan identitas Sertifikat Hak

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1659 K/Pdt/2024



Milik Nomor 770 dengan luas $\pm 610 \text{ m}^2$ yang terletak di Kajen, RT 024, RW –, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, adalah cacat hukum dan batal demi hukum;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 770 atas nama Suryani, luas $\pm 610 \text{ m}^2$ yang terletak di Kajen RT 024, RW –, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang melakukan akad kredit dengan Tergugat IV atas jaminan tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan cacat dan tidak sah serta batal demi hukum proses pelelangan yang dilakukan Tergugat IV kepada Tergugat V dan pemenang lelang (Turut Tergugat VI);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil terhadap Penggugat, maka sudah sepantasnya dan patut menurut hukum untuk dibebani kewajiban ganti rugi dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil:

terhadap Tergugat I, Tergugat II diwajibkan membayar ganti rugi kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tanggung renteng dengan pertimbangan objek sengketa adalah bagian/hak Penggugat yang ditaksir harga nilai jual objek sengketa senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
terhadap Tergugat III oleh karena di dalam menjalankan tugasnya tidak teliti dan cermat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat maka berdasarkan Pasal 84 tentang Undang-Undang Jabatan PPAT Tergugat III telah melanggar Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004, maka sudah sepantasnya mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil:

bahwa Penggugat kehilangan ketenangan, waktu, tenaga dan pikiran

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1659 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta biaya untuk menyelesaikan masalah ini yang apabila diperhitungkan dengan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat II, untuk menyerahkan obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 770 dengan luas $\pm 610 \text{ m}^2$ yang terletak di Kajen RT 024, RW —, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Penggugat, apabila perlu dengan bantuan Aparatur Negara/Kepolisian;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan ini;
10. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas rumah yang dijadikan objek sengketa tersebut;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi oleh Tergugat;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat apabila lalai dalam menjalankan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang masing-masing pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat IV:

1. Penggugat tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk mengajukan gugatan *a quo* (*legal standing*);
2. Gugatan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat V:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1659 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kompetensi relatif;
2. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat terkualifikasi sebagai *ne bis in idem*;
2. Penggugat tidak memiliki *legal standing* mengajukan gugatan;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sragen telah memberikan Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Sgn., tanggal 30 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.523.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Sragen tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 186/PDT/2023/PT SMG., tanggal 6 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Sgn., tanggal 30 Maret 2023, sekadar kualifikasi dalam pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Juni 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 186/PDT/2023/PT SMG. *juncto* Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Sgn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 4 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam Perkara Perdata Nomor 186/PDT/2023/PT SMG., tanggal 6 Juni 2023, dengan mengadili sendiri;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima pada tanggal 28 Juli 2023 dan tanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 4 Juli 2023 dan Kontra Memori Kasasi masing-masing tanggal 28 Juli 2023 dan tanggal

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1659 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juli 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sragen, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Turut Tergugat II tentang gugatan Penggugat *ne bis in idem* dapat dikabulkan;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, baik subjek, objek, maupun pokok perkaranya adalah sama dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Perkara Nomor 260/Pdt.G/2021/PN Skt., tanggal 6 April 2022, dan putusannya bersifat positif, maka gugatan Penggugat *ne bis in idem* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sragen dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ALI QAMARUDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ALI QAMARUDIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1659 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1659 K/Pdt/2024